

1501747-24.2021.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
Comarca: Piedade
Foro: Foro de Piedade
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 17/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO PEREIRA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

Ricardo Pereira, já qualificado no auto, foi denunciado com como incurso no artigo 155, § 4º, I, combinado com o artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal, porque, no dia 16 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piedade
Foro de Piedade
1ª Vara
Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade - SP - cep 18170-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501747-24.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501747-24.2021.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO PEREIRA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

Ricardo Pereira, já qualificado no auto, foi denunciado com como incurso no artigo 155, § 4º, I, combinado com o artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal, porque, no dia 16 de setembro de 2021, por volta de 14h, em uma chácara situada na Rua Alvin

Tardelli, 30, bairro dos Poços, nesta comarca de Piedade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um baú de caminhão pertencente a Jamir Pires de Godoi, pessoa com 70 anos de idade.

A denúncia foi recebida à fl. 150.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 156).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva de 4 testemunhas e a vítima. Foi decretada a revelia do acusado.

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Já a defesa requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ao final da instrução processual, conclui-se que o pedido formulado na denúncia comporta procedência, uma vez que a autoria e a materialidade restaram comprovadas.

A materialidade do delito está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), bem como pela prova oral produzida.

De igual modo, a autoria é certa.

O réu não foi interrogado, tendo em vista a sua revelia.

A vítima, Jamir Pereira de Godói, disse que foi cortada a cerca de seu terreno para o caminhão carregar o baú que se encontrava no chão da propriedade. Não sabe informar os detalhes do ocorrido, pois não se encontrava no local. Informou que foi levado dois baús, um no valor de R\$800,00 reais e outro maior no valor de R\$4.500,00. O baú maior conseguiu recuperar.

A testemunha Kauan Ballestero Pereira de Camargo, ouvida em juízo, relatou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação do seu pai para realizar um serviço de transporte de um baú de caminhão. Disse que somente retirou um baú, e a cerca já estava aberta. Quando estava indo embora da propriedade, foi abordado pelos policiais junto com o Ricardo. Disse que Ricardo não apresentou nenhuma nota que comprovasse a compra do baú.

O informante Vagner Vieira Machado, enteado da vítima, disse que a vítima reside em Tapiraí, por isso sempre tinha acesso à propriedade. Quando deu por falta de um baú, entrou em contato com Senhor Jamir para saber se ele teria vendido. Ele respondeu que não vendeu nenhum baú. Depois disso passou a ir mais vezes na propriedade para saber o que estava acontecendo, e não tinha conhecimento de quem tinha furtado. Foi informado que tinha subido um guincho em direção à propriedade, que o mesmo tinha arrombando a cerca e estava colocando o baú no caminhão guincho, momento em que a polícia foi acionada via copom. Foram furtados dois baús, um pequeno e outro maior, sendo recuperado somente o maior. Reconheceu o baú na delegacia. Não soube informar o valores dos baús que foram furtados.

A testemunha Marcos Antonio Cattani Ribeiro, policial militar, disse que no dia do ocorrido foi acionado para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma chácara, referente a baú de um caminhão. Chegando à propriedade, encontraram um

guincho carregando o baú. Quando abordado, o condutor do guincho disse ter sido contratado para carregar o baú e levar até o bairro dos Buenos. O passageiro informou que tinha comprado o baú do caminhão do proprietário da chácara. Entraram em contato com o filho da vítima que informou que seu pai não tinha vendido nenhum baú do caminhão e que a chácara encontrava-se fechada. Os indivíduos foram encaminhados para delegacia. O delegado entrou em contato com a vítima que confirmou a versão do filho. O réu confessou na delegacia que não tinha comprado o baú.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Wellington Rodrigo Nunes da Silva, policial militar, que disse que foram acionados para atender uma ocorrência de furto em andamento. Quando chegaram ao local, depararam com o caminhão guincho já saindo da propriedade com o baú do caminhão. Quando questionado, Ricardo disse que tinha comprado o baú e já tinha levado em data anterior um, para outra cidade, e estaria levando o segundo. O condutor do caminhão guincho alegou que foi contratado para transportar o baú para o bairro dos Buenos. Disse que entraram em contato com um vizinho da propriedade que passou o número do proprietário que informou que não tinha vendido nenhum baú de caminhão e que já tinha ocorrido o furto de outro baú. Na delegacia, o delegado fez contato com Senhor Jamir, que alegou que conhecia o réu Ricardo, mais que não tinha feito nenhum negocio com ele. Interrogado na delegacia o réu confessou que não tinha comprado nenhum baú.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do furto recai sobre o réu.

O réu foi preso em flagrante, logo após a subtração e com a "res furtiva". A apreensão da coisa subtraída em poder dos acusados gera a presunção de sua responsabilidade. Assim:

"A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria". (RJDTACRIMSP 27:180).

O "animus furandi" (elemento subjetivo do tipo) revelado pelo comportamento do acusado restou sobejamente demonstrado, pois, como visto, atuou com vontade livre e consciente de subtrair bens da vítima.

O acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a sua responsabilização criminal.

O rompimento de obstáculo também restou provado, conforme o laudo pericial de fls. 134/140 "De acordo com os vestígios observados, é possível inferir que houve rompimento/destruição da cerca de estacas de madeira e arame farpado existente na região anterior da propriedade".

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu, nos termos da exordial.

DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possui maus antecedentes. Portanto aumento em 1/6 a reprimenda, alcançando a pena base 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, há agravantes a ser considerada, conforme previsto no artigo 61 inciso II "h" do Código Penal, a vítima é maior de 70 anos. Não há atenuantes a ser considerada. Portanto aumento a pena base em 1/6, alcançando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e/ou diminuição a considerar.

Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. O valor do dia-multa será o mínimo legal, pois ausente nos autos informações sobre a condição econômica do acusado.

Fixada a pena definitiva, passo a definir o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Por meio do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o legislador determinou que, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o órgão julgador deve levar em consideração, além dos aspectos quantitativos (relativos à quantidade de pena aplicada no caso concreto), eventual reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo Código Penal. Embora não reincidente, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, fixo, assim, regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Diante da primariedade do réu, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é medida socialmente recomendável.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta para Ricardo Pereira Neto, em 02 restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu RICARDO PEREIRA NETO, qualificados nos autos, como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime SEMIABERTO, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, substituída por 02 penas restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta a ser definida pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo; e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu solto ao processo e em razão da reprimenda aplicada.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Piedade, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA